

□ 공사가 무담보채권을 인수하면서 ○○○○○○○과 2015. 9. 23. 체결한 「채권 양도·양수 계약서」 제3조 제1항에 따르면,

○ 양도자산 확정일인 2015. 7. 31. 이전에 주채무자 등 채무관계인 모두 사망했거나 파산·면책 진행 중인 경우 및 주채무자가 개인회생, 신용회복위원회 채무조정 등이 진행된 경우에는 양수도 대상에서 제외하도록 되어 있으며,

- 제14조에 따르면, 공사는 위 양수도 제외 대상 채권을 확인한 경우 기술보증기금(양도인)에게 계약체결일로부터 2년 이내에 담보책임 이행(환매)을 청구¹⁾하도록 되어 있는 등,

△ 무담보채권 인수 후 양수도 제외 대상 채권임을 확인하였을 경우에는, 환매 가능 기간이 도과되지 않도록 신속하게 환매를 청구하여 매입대금을 회수하여야 됨

□ 그런데, ◇◇◇◇◇부에서는 2015. 9. 23. ○○○○○○○으로 부터 인수한 채무자 ○○○(○○○○○○○ △△△-△△△)의 무담보 채권과 관련하여,

○ 양도자산 확정일인 2015. 7. 31. 이전인 2010. 2. 25.에 해당 채무자가 사망했음에도,

1) 「채권 양도·양수 계약서」 제14조 제3항에 따르면, 채권 양도인은 환매 청구를 받은 날 (접수기준일)로부터 2개월 이내에 해당 채권의 양수도대금 및 기준금리*로 계산한 이자를 가산하여 지급하도록 되어 있음

* (기준금리) 양수도대금 반환일의 직전월 5년 만기 제1종 국민주택채권 1개월간 평균 유통 수익률 (2016. 6. 25. ~ 감사일 현재 1.25%)

- 감사일 현재까지 ○○○○○○○○에 환매를 청구하지 않아 매입 대금 1,274천 원이 회수되지 못하고 있는 등,
- [표 2] 및 [별첨 2]와 같이, 공사 및 국민행복기금에서 인수한 무담보채권 중 양도자산 확정일 이전 사망자 등 환매대상 채무자 1,796명의 무담보채권에 대하여 환매를 청구하지 않음으로써,

△ 환매를 청구하였다면 회수할 수 있는 무담보채권 양수도 대금 819백만 원이 감사일 현재까지 회수되지 않았음

[표 2] 공사 및 국민행복기금 환매대상 채권('16. 8월말 현재)

(단위 : 명, 백만 원)

채권 구분	채무자 수	채권원금	매입액	환매 사유(건)			관리부점
				사망	파산	개인회생	

“기재 생략”

주1) 공사 무담보채권 중 □□□□□□□ 채권은 ◆◆◆◆◆◆부에서 관리

주2) 국민행복기금에서 인수한 일부 채권의 경우 계약체결일로부터 2년이 경과하여 환매 청구기간이 도과하였으나, 위 채권에 대하여는 양도기관과 협의를 통해 환매 추진(감사일 현재 환매기간 도과된 919명, 양수도대금 206백만 원에 대하여는 양도기관과 협의를 통해 환매 확정)

* 세부명세 붙임 [별첨 2-1, 2-2] 참조

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 환매 대상 공사 무담보채권 채무자 916명에 대한 채권 양수도대금 533백만 원에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆◆부장은 환매 대상 공사 무담보채권(□□□□□□□□□□ 인수 채권) 채무자 116명에 대한 채권 양수도대금 29백만 원에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆◆부장은 국민행복기금 채무자 764명에 대한 채권 양수도대금 257백만 원에 대하여, 지체 없이 채권 양도 금융회사 등에 환매를 청구하여 회수하시기 바람. (통보)